

1529587-47.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... parte do CP, com a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do CP). Em caso de condenação, seja pelo delito previsto no art. 157, § 3º, do CP, seja pelo § 2º deste mesmo diploma legal, pugnou seja reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP). Por fim, na fixação da pena, requereu a aplicação da pena mínima, tendo em vista a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529587-47.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529587-47.2021.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2305137/2021 - DEL.INV.GER. ARARAQUARA, 15531643 - DEL.INV.GER. ARARAQUARA, 2203/21/908 - DEL.INV.GER. ARARAQUARA, 2305137 - DEL.INV.GER. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

VISTOS.

RODRIGO DIAS, RONALDO CUSTÓDIO, LARISSA KAISE LUCIANO, THIAGO DIAS CUSTÓDIO, AGUINALDO DE JESUS CUSTÓDIO, FLÁVIO MORAES DA SILVA CUSTÓDIO, WEUBER MÜLLER SILVA ARAÚJO, devidamente qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II (latrocínio) c.c. artigo 29, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "c" (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), "d" (meio insidioso ou cruel), "h" (vítima maior de 60 anos), todos do Código Penal, porque, em síntese, segundo a denúncia, na manhã de 06 de novembro de 2021, no horário compreendido entre 05 às 10 horas, na residência situada à Avenida Doutor Frederico Meller, 782, Chácara Velosa, nesta cidade e comarca de Araraquara, os indiciados WEUBER MÜLLER SILVA ARAÚJO, vulgo "Preto", agindo em concurso com:

LARISSA KAISE LUCIANO, THIAGO DIAS CUSTÓDIO, RONALDO CUSTÓDIO, FLÁVIO MORAES DA SILVA CUSTÓDIO, AGUINALDO DE JESUS CUSTÓDIO, e RODRIGO DIAS, todos com unidade de desígnios e divisão de tarefas, cada qual aderindo à conduta ilícita do outro, subtraíram, em proveito comum, a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie e a carteira, pertencentes a Manoel Antônio da Silva, idoso com 91 anos, mediante violência, da qual resultou sua morte, por asfixia mecânica (cf. laudo de exame necroscópico de fls. 50/52).

Segundo se apurou, o casal LARISSA e THIAGO morava próximo à residência do ofendido, assim como também havia sido vizinho de Manoel num outro imóvel meses antes dos fatos, tendo ciência de que o idoso guardava em casa o dinheiro da aposentadoria. Por essa razão, em conluio com os demais comparsas, LARISSA e THIAGO engendraram um plano criminoso para ingressar na residência da vítima e roubá-la. Com esse desiderato, na véspera do crime, LARISSA e THIAGO se reuniram com WEUBER, RONALDO, FLÁVIO, AGUINALDO e RODRIGO, indicando-lhes o local a ser roubado e a rotina da vítima. Nessa reunião, de posse dessas informações, os denunciados decidiram que WEUBER se incumbiria de ingressar na residência da vítima para roubá-la; RONALDO e FLÁVIO se encarregariam de levar o comparsa até o local e dar fuga após a prática do delito com o veículo GM/Chevette, cor prata, placas CTQ0B96, emprestado por AGUINALDO e de uso pessoal de RONALDO, enquanto RODRIGO se responsabilizaria por vigiar o entorno da residência da vítima e dar cobertura à ação criminosa.

Assim mancomunados, na data dos fatos, com o automóvel GM/Chevette fornecido por AGUINALDO, e conduzido por RONALDO, os denunciados WEUBER, RONALDO, FLÁVIO e RODRIGO se dirigiram à casa do idoso onde WEUBER, auxiliado por RONALDO, pulou o muro que circundava o imóvel e ingressou na residência do ofendido (cf. relatório de investigação de fls. 82/111).

Já no interior da casa, aproveitando-se de sua superioridade física e da fragilidade do idoso, WEUBER investiu contra a vítima, imobilizou-a amarrando-lhe as mãos para trás com um cabo elétrico de ventilador, amordaçou-a e amarrou um cinto de couro contra o pescoço do ofendido, causando-lhe a morte por asfixia mecânica (cf. laudo de levantamento do local e de exame necroscópico de fls. 165/182).

Em seguida, depois de revirar o imóvel em busca de objetos de valor, o agente se apoderou da carteira e do numerário proveniente da aposentadoria do idoso, num total de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, finalmente se evadiu do local, em poder da res furtiva, utilizando o veículo GM/Chevette, no qual os comparsas RONALDO e FLÁVIO o aguardavam para a fuga.

No mesmo dia, durante à noite, para dissimular sua conduta ilícita, a pedido de seu companheiro THIAGO, a denunciada LARISSA tratou de entrar na residência da vítima a pretexto de levar mantimentos ao idoso e, após se deparar com o corpo do ofendido sem vida, acionou vizinhos e a Polícia Militar. Nessa oportunidade, THIAGO, marido de LARISSA, passou pelo local e fora reconhecido por um dos vizinhos (Carlos Alberto Rodrigues), como um dos indivíduos que, em companhia de outros três, ocupava um veículo Chevette, prata, que permaneceu estacionado defronte a residência da vítima, na véspera dos fatos.

Encetadas diligências investigativas (cf. relatório de investigação de fls. 23/30), a partir de imagens capturadas por câmeras de segurança instaladas nas imediações do local e dos relatos prestados pelo vizinho Carlos Alberto, o qual afirmou, de forma categórica, que um dos indivíduos que se encontrava no interior do veículo era o denunciado THIAGO, foi possível identificar que o automóvel utilizado pelos criminosos havia sido vendido, há dois meses, para o imputado AGUINALDO.

Também por relatos de vizinhos, conjugados com imagens extraídas de câmeras de segurança, foi possível concluir que, no dia 06 de novembro de 2021, data do crime, por volta de 09h30min, um indivíduo vestindo blusa de frio azul com capuz se evadiu da residência da vítima e fugia do local no mesmo veículo Chevette prata.

Prosseguindo nas investigações, foram expedidos mandados de busca e apreensões domiciliares e de prisões temporárias que culminaram com apreensão de telefones celulares e com a prisão de THIAGO e LARISSA. Na mesma oportunidade, os policiais compareceram na residência do imputado AGUINALDO e, indagado sobre o veículo

GM/Chevette, afirmou que o automóvel estava sendo utilizado por seu irmão RONALDO. Em meio às investigações, os denunciados LARISSA, THIAGO e RODRIGO apontaram o comparsa WEUBER como o autor do delito, com a participação de RONALDO e seu filho FLÁVIO (cf. transcrição de mídia a fls. 53/63, 64/71 e 72/81).

Apurou-se ainda que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de WEUBER, policiais civis apreenderam uma blusa de manga longa com capuz, cor azul (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 47 e relatório de fls. 48/49), constatando tratar-se da mesma vestimenta utilizada pelo agente durante a prática delitiva (cf. relatório de investigação de fls. 82/111 e laudo pericial de descrição de objeto de fls. 201/217).

Os aparelhos celulares apreendidos em poder dos denunciados LARISSA, THIAGO e RODRIGO foram submetidos à perícia, cujos laudos de extração de dados (fls. 114/116, 117/125, 126/128 e 129/153) revelaram a existência de conversas mantidas entre THIAGO, AGUINALDO e RODRIGO, nas quais os denunciados tratam do resultado da empreitada criminosa, do fornecimento do veículo por AGUINALDO e da divisão do numerário subtraído. Verificou-se, ainda, das conversas travadas entre RODRIGO e THIAGO, que os denunciados confirmam que o comparsa WEUBER foi quem entrou na residência, subtraiu o dinheiro e matou o idoso (cf. relatório de investigação de fls. 154/163).

Consta, enfim, que RONALDO CUSTÓDIO, FLÁVIO MORAES DA SILVA CUSTÓDIO, AGNALDO DE JESUS CUSTÓDIO, RODRIGO DIAS, THIAGO DIAS CUSTÓDIO e LARISSA KAISE LUCIANO concorreram para a prática do crime executado por WEUBER MÜLLER SILVA ARAÚJO. O inquérito policial teve início com portaria (fls. 02) e foi instruído com os boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 21/22). Auto de exibição e apreensão do celular da vítima (fl. 05). Auto de reconhecimento fotográfico da corré Larissa, realizado pelas testemunhas Sandra e Arlindo (fls. 14/15 e 17/18).

Às fls. 23/30, os Policiais Civis Fábio Aurélio Esteves Torres e Luciana Albino Tronco relataram levantamento de câmeras de segurança. Auto de reconhecimento fotográfico do réu Weuber Müller Silva Araújo realizado pelos acusados Larissa Kaise Luciano, Thiago Dias Custódio e Rodrigo Dias (fls. 41/42 e 46).

Auto de exibição e apreensão da blusa de capuz e manga longa azul utilizada por Weuber (fl. 47). Às fls. 48/49, o Policial Civil Fábio Aurélio Esteves Torres relatou o cumprimento da busca e apreensão na residência de Weuber.

Laudo necroscópico da vítima Manoel Antônio da Silva (fls. 50/52). Às fls. 82/111, os Policiais Civis Fábio Aurélio Esteves Torres e Luciana Albino Tronco apresentaram relatório de investigação.

Laudos periciais de extração de dados dos celulares apreendidos (114/153). Às fls. 154/163, o Policial Civil Fábio Aurélio Esteves Torres apresentou relatório de análise das mídias extraídas dos aparelhos celulares de Rodrigo, Larissa e Thiago.

Laudo do local dos fatos (fls. 165/182).

Laudo pericial realizado na blusa de manga longa azul utilizada por Weuber e comparação com a exibida nas imagens de câmeras de segurança (201/217).

Em decisão (fls. 235/85), aos 09 de dezembro de 2021 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva dos acusados.

Os corréus Aguinaldo, Larissa, Rodrigo, Thiago, Ronaldo, foram citados pessoalmente (fls. 341, 404, 460, 539) e apresentaram resposta à acusação (fls. 631/637, 638/639, 658/662, 667/670).

O acusado Flávio constituiu advogado (fl. 275), o qual ofertou resposta à acusação (fls. 541/546). O acusado Weuber foi citado por edital (fls. 697/699), sendo deferido o pedido formulado pelo Ministério Público para produção antecipada de provas em relação a este corréu (fls. 778/779). FA e certidões (fls. 835/885). Em decisão (fl. 687/688), foi designada a presente audiência.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns Carlos Alberto Rodrigues, Antônio Concion Garcia, Neuci da Silva Oliveira Serrano, Sandra Aparecida Rodrigues de Almeida, Arlindo Gregório da Silva, João Vitor Furtado, Fábio Aurélio Esteves Torres, Luciana Albino Tronco, Alexandre Luiz Sgarbossa e as testemunhas de defesa Carlos Alberto Godói, Ana Cláudia Luciano Godói, Eliza Manzini Mori, Tatiana Paiva Fronteira, Aldo Jorge Paura, Benedita Miguel Custódio, Paula Aparecida Vieira de Souza, José Roberto Ferreira. A exceção dos corréus

Flávio e Weuber, os demais corréus foram interrogados.

Em memoriais, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, pois comprovada a autoria de todos os réus e a materialidade. Na dosimetria da pena, requereu a observância dos péssimos antecedentes e reincidência do corréu Ronaldo Custódio, dos maus antecedentes do corréu Agnaldo e, das três circunstâncias agravantes, previstas no art. 61, inciso II, alíneas "c", "d" e "h" do CP, quanto a todos os réus.

A seu turno, a i. Defesa de LARISSA KAISE LUCIANO alegou inocência da acusada, pois restou provado que a ré não concorreu para a prática do crime, além da ausência de provas suficientes para a sua condenação, requerendo a absolvição da denunciada, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, argumentou pela aplicação da tese da cooperação dolosamente distinta, conforme previsão do art. 29, § 2º, primeira parte do CP, com a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do CP). Em caso de condenação, seja pelo delito previsto no art. 157, § 3º, do CP, seja pelo § 2º deste mesmo diploma legal, pugnou seja reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP). Por fim, na fixação da pena, requereu a aplicação da pena mínima, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes, emprego fixo e residência própria.

Por sua vez, o i. Defensor do acusado FLÁVIO MORAES DA SILVA CUSTÓDIO bateu-se pela inocência do acusado, eis que o Órgão Ministerial não se desincumbiu de seu ônus em comprovar a autoria do delito, com relação a este réu, pleiteando a absolvição deste, nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII do CPP, e, alternativamente conforme inciso IV desta mesma norma. Em caso de condenação requereu a aplicação da menoridade penal e o reconhecimento dos bons antecedentes.

No mesmo sentido, a Defensoria Pública, atuando pelos acusados RONALDO CUSTÓDIO e RODRIGO DIAS, pugnou a absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, por não estar demonstrada a participação destes corréus na empreitada criminosa.

Subsidiariamente, requereu fosse considerada a cooperação dolosamente distinta, pois não ficou comprovada a anuência de Rodrigo e Ronaldo à conduta do corréu Weuber, reclassificando a conduta dos réus para o delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Na dosimetria da pena, requereu a fixação no mínimo legal, bem como a aplicação do regime inicial semiaberto, observando-se o disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal e Súmulas 718, 719 do STF e 440 do STJ.

Pela Defesa, foi alegada a inocência de THIAGO DIAS CUSTÓDIO, requerendo a absolvição do réu por falta de provas, conforme artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP. De modo subsidiário, aduziu pela aplicação da regra da cooperação dolosamente distinta, reclassificando a conduta do réu para a de furto qualificado pelo concurso de pessoas ou para o roubo majorado. Por fim, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, com imposição de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, observando-se o que disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal e súmulas 718, 719 do STF e 440 do STJ.

A i. Defensora do acusado AGNALDO aduziu que as provas não demonstraram qualquer participação do réu nas condutas a ele imputadas, requerendo a sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos V, VII do CPP. Secundariamente, pediu que fosse declarada a inépcia da denúncia, nos termos dos artigos 41 e 395, incisos I e III do CPP. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena mínima do crime capitulado no art. 155 do CP, com a redução da fração máxima de 1/3, conforme art. 29, § 1º do CP, eis que não restou claro a figura típica da qual o réu teria concordado em participar. De forma subsidiária, pleiteou a aplicação da pena mínima prevista no art. 157, sem considerar as qualificadoras, com a redução da pena na fração máxima de 1/3, conforme art. 29, § 1º do CP. Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, requereu a fixação no regime menos gravoso.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não padece a denúncia de inaptidão, uma vez que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e permitiu, com a descrição dos crimes e de todas as suas circunstâncias a mais ampla defesa. Ademais, o momento oportuno para se alegar inépcia da denúncia é a resposta escrita e, uma vez ultrapassada essa fase, a questão resulta superada ocorrendo preclusão. Quanto ao mérito, presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou provada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 21/22), laudo necroscópico da vítima Manoel Antônio da Silva (fls. 50/52), relatórios de investigação (fls. 23/30, 82/111 e 154/163), laudos periciais de extração de dados dos celulares apreendidos (114/153), laudo do local dos fatos (fls. 165/182) e laudo de descrição de objeto (201/217).

A autoria do delito deve ser imputada aos réus.

DAS TESTEMUNHAS COMUNS.

No inquérito policial (fls. 10/11), a testemunha CARLOS ALBERTO RODRIGUES disse que: "Informa que a vítima era seu vizinho e inquilino há aproximadamente 1 ano e dois meses. A vítima Manoel era aposentado da prefeitura e era uma pessoa muito boa. Informa que ele recebia sua aposentadoria de aproximadamente R\$ 1640,00, no dia 05 de cada mês e realizava o pagamento do aluguel R\$ 400,00, por volta do dia 10, sempre em dinheiro. Ele tinha o costume diário de colocar a cadeira na calçada, ao final de todas as tardes, para ver o movimento. Manoel não tinha filhos e seu contato era sempre com o cunhado Arlindo, que também é idoso. Tinha conhecimento que Manoel estava fazendo tratamento para próstata e na semana passada, em conversa com sua irmã Sandra Rodrigues, manifestou o desejo de se mudar para um asilo. Manoel falava que tinha dinheiro guardado em casa e que poderia pagar o asilo. Na noite de sábado, por volta das 20:10, recebeu um telefonema de sua irmã, comunicando a morte de Manoel. Imediatamente foi para o local e quando chegou viu a presença da polícia militar e ficou sabendo que Manoel foi assassinado. Chegando no local ficou sabendo ainda que quem encontrou o corpo de Manoel, foi uma moradora do bairro de nome Larissa. No tempo que permaneceu perto dela, escutou Larissa falando que foi até a casa de Manoel a pedido do marido, que solicitou que ela levasse algumas compras para ele. Achou estranho, pois apesar de conhecê-la do bairro, ela não portava nenhuma sacola com mantimentos, estranhando ainda o fato de nunca ter visto Larissa visitando a vítima Manoel. Presenciou Larissa solicitar o telefone de sua irmã, sob alegação que precisava ligar para o marido, o que foi feito. Posteriormente soube através de sua irmã, que Larissa telefonou para duas linhas diferentes, sendo elas 16-99728-7308 e 16- 99701-2987. Depois de pouco tempo Thiago chegou no local, mas rapidamente foi embora do local, deixando Larissa sozinha. Nesse momento recordou-se que na sexta feira (05/11/2021) ao chegar em sua casa por volta das 15:00 horas, encontrou um veículo GM Chevette, da cor prata, com placa nova, com uma barra de rack no teto. Notou que tinham quatro pessoas dentro do carro e que ele estava parado no meio da rua, bem na frente do portão do Manoel. Ao estacionar seu carro, o GM Chevette andou, foi até a esquina, fez o retorno e voltou lentamente no sentido contrário e ao passar ao seu lado, reconheceu apenas um dos ocupantes, como sendo o marido de Larissa, de nome Thiago Dias Custódio. Recordou-se ainda que no sábado pela manhã, por volta das 07:00 horas, foi comprar gás e no caminho passou na frente da casa de Larissa, oportunidade que viu o GM Chevette estacionado na residência. Como os moradores estavam na rua, comentou este fato com eles, oportunidade em que sua vizinha Neuci lhe perguntou se o seu filho estava em casa, porém ao responder que não, ela falou que pela manhã, por volta das 09:30, viu um rapaz de chinelo, bermuda e blusão azul saindo do interior da casa da vítima. A polícia já tinha saído do local e todos retornaram para suas casas. Pela manhã, como Neuci falou o sentido da fuga deste rapaz, foi até a casa de um amigo, pois sabia que ele tinha sistema de câmeras de segurança e poderia ter captado a imagem do autor. Assim que passaram a olhar as imagens, viram que o rapaz de bermuda e blusa azul vem andando pela rua quando entra em um GM Chevette da cor prata. Ao observar o carro, imediatamente reconheceu o veículo como sendo o que o depoente viu anteriormente, parado na sexta na frente da casa da vítima e estacionado na frente na casa de Larissa naquele sábado pela manhã. Questionado se escutou algum barulho pelo sábado pela manhã, respondeu que não, salientando que na manhã de sábado não havia ninguém em sua casa"

Inquirida em Juízo, a testemunha CARLOS ALBERTO RODRIGUES disse que era proprietário da casa onde morava a vítima. Era uma sexta feira estava chegando em sua casa, por volta de 16h00 ou 17h00, quando viu um veículo parado na esquina, com quatro indivíduos dentro. Carlos suspeitou e parou o seu veículo atrás deles. Os rapazes deram uma volta e pararam na frente da casa de Carlos, que não viu

nenhum deles descer do veículo. Carlos guardou o veículo na garagem. Os ocupantes do veículo olharam para a casa de Carlos. Viu um indivíduo no interior do veículo, que já conhecia como sendo o marido de Larissa, que morava próximo de sua casa. A casa que Carlos alugava para a vítima ficava próximo da casa de Larissa e soube que eles moraram próximos, em outra ocasião. Por volta de 00h00, de sexta para sábado, Carlos ouviu um barulho, mas como o cachorro não latiu, não deu importância. No sábado pela manhã saiu de casa por volta de 07h00 e viu a capa de telha da casa da vítima no chão, mas não deu importância e foi até a casa de sua mãe, que mora na esquina, tomou um café e voltou para a sua casa. Colocou a capa em um canto. À noite, por volta de 19 horas, estava no aniversário da filha de uma amiga, quando recebeu uma ligação de sua irmã, a qual disse que tinha acontecido um acidente com o Sr. MANOEL, que foi encontrado morto. A mocinha, que identificou como sendo LARISSA estava na frente da casa da vítima chorando. LARISSA disse que era amiga do réu e que sempre ia até a casa dele a fim de ver como ele estava, mas CARLOS disse que durante o período que o Sr. MANOEL morou na casa, cerca de um ano e meio, nunca tinha visto ela lá. Posteriormente ouviu comentários de que eles eram amigos, pois já tinham morado próximos. O Sr. MANOEL tinha problemas nas pernas e quase não andava. Carlos o transportava quando ele precisava. Uma vizinha, cujo nome é NEUCI, perguntou a CARLOS se havia alguém com a vítima na casa. CARLOS respondeu que não sabia e ela disse que viu um rapaz saindo da casa, por volta de 09h00 do sábado. Acredita que o fato aconteceu da sexta para o sábado e o corpo foi encontrado no sábado à noite. CARLOS, então, foi até a casa de um vizinho, que tinha câmeras de segurança instalada em sua casa e viu as filmagens do horário e viu um Chevette passando pelo local, o mesmo veículo que vira na sexta-feira. O rapaz saiu da casa da vítima e entrou no carro. Ele estava com uma blusa com capuz. Na mesma noite que LARISSA estava na frente da casa da vítima, o marido dela chegou logo em seguida, a pé, pegou a filha e foi embora. Não viu o carro passar pelo local à noite. CARLOS viu o marido de LARISSA no interior do veículo na sexta-feira à tarde e depois, em frente da casa da vítima. Não viu o rapaz de blusa azul pulando para dentro da casa da vítima. Nunca tinha visto LARISSA conversando com o Sr. MANOEL em frente à sua casa. Ouviu comentários que MANOEL falava que guardava dinheiro em casa. THIAGO, marido de LARISSA, estava no banco de trás do veículo, quando o viu na sexta-feira à tarde. Não viu quem dirigia o veículo GM/Chevette. Havia quatro indivíduos no veículo Chevette de cor cinza. LARISSA pediu para usar o celular da irmã de CARLOS.

No inquérito policial (fl. 33), a testemunha ANTÔNIO CONCION GARCIA disse que: "é conhecido por "Toninho" e informa que no sábado (06.11.2021), por volta das 19:30 horas aproximadamente, encontrava-se sentado na calçada ao lado de sua casa "mexendo em seu celular" quando viu uma moça saindo do interior da casa do Sr. Manoel (vítima); que ela veio em direção ao depoente dizendo "Tem um Senhorzinho caído dentro da casa com as mãos amarradas para trás"; que perguntou se o mesmo estava vivo e ela respondeu muito nervosa que não sabia; que disse para a mesma chamar a polícia; que nesse momento apareceu uma vizinha de nome Sandra; que não entrou na casa para ver a vítima; que conhecia a vítima apenas de vista e nunca conversou com a mesma, bem como informa que a vítima residia há pouco tempo no local; que nunca tinha visto tal moça no bairro; que se lembra que tal moça disse que havia adentrado na casa da vítima para ver se ela estava precisando de alguma coisa (mantimento - cesta básica)."

Inquirida em Juízo, a testemunha ANTÔNIO CONCION GARCIA disse que estava sentado em frente à sua casa, próximo da casa de MANOEL, quando uma mocinha saiu da casa de MANOEL dizendo que viu a vítima caída no chão, com os pés e as mãos amarradas. Esta moça usou um celular e a polícia demorou um pouquinho para chegar. Não sabe o nome da moça. A vizinha estava chegando na casa dela, seu nome é SANDRA, com quem LARISSA foi conversar. LARISSA disse para ANTÔNIO que foi ver se a vítima precisava de ajuda. LARISSA saiu normalmente pelo portão da casa.

No inquérito policial (fls. 12), a testemunha NEUCI DA SILVA OLIVEIRA SERRANO disse que: "conhecia a vítima Manoel, pois ele mora duas casas depois da sua e soube que na noite de 06/11/2021 ele foi encontrado morto no interior da residência. Informa que logo após o encontro, permaneceu na rua e conversou com outros moradores,

dentre eles a testemunha Carlos Alberto Rodrigues, que mora entre a depoente e a vítima. Nesta conversa falou para Carlos que naquela data pela manhã, por volta das 09:30 horas, viu um rapaz saindo do interior da casa da vítima. Inicialmente acreditou que seria o filho de Carlos, pois não tinha conhecimento do ocorrido, porém quando Carlos falou que não tinha ninguém na casa pela manhã, percebeu que se tratava do autor do crime. Informa que, como viu o rapaz somente de costas, notou apenas que ele tinha pele morena, era magro, tinha canela fina, usava bermuda, chinelo e vestia um moletom com capuz, porém não se recorda da cor, salientando apenas que achou estranho o fato de usar o moletom, pois estava muito calor. Exibida a fotografia da imagem captada pelas câmeras de segurança, de uma pessoa que entra em um veículo GM Chevette, informa que a pessoa da imagem possui as características semelhantes a da pessoa que saiu da casa da vítima. Questionada sobre o horário que viu a pessoa saindo, afirma que era próximo das 09:30 horas, pois recorda-se que sua filha saiu para fazer as unhas às 09:00 horas e a depoente saiu para lavar a calçada depois de algum tempo, por isso pode afirmar que o horário era próximo das 09:30 horas. Questionada se conhece a pessoa que localizou a vítima (Testemunha Larissa Kaise Luciano), sendo-lhe exibida a fotografia desta pessoa, respondeu que nunca a viu por aquele local."

Inquirida em Juízo, a testemunha NEUCI DA SILVA OLIVEIRA SERRANO disse que morava vizinha do réu. No sábado saiu por volta de 9:15 e 9:30, para varrer a calçada e enquanto varria a calçada e a rua, viu uma pessoa, à sua esquerda, saindo da casa de seu MANOEL. Não viu o rosto da pessoa, mas ela estava com uma blusa de manga comprida e o capuz da blusa, e um shorts. Por volta de 20h30 soube da morte da vítima. NEUCI comentou com CARLOS ALBERTO que viu uma pessoa saindo da casa. A bermuda era marrom, mas a blusa tinha mais do que uma cor. CARLOS foi procurar filmagens na vizinhança e ele comentou com NEUCI que não conhecia a pessoa que saiu da casa da vítima. CARLOS viu um veículo no dia anterior e no dia dos fatos, passando em frente da casa da vítima. Nunca tinha visto ninguém visitar a vítima. O indivíduo que NEUCI viu saindo da casa da vítima tinha as mesmas características que CARLOS viu na filmagem. O rapaz era magro, tinha pele morena e canela fina. NÃO CONHECIA A VÍTIMA. NÃO CONHECIA LARISSA E NUNCA A VIU CONVERSANDO COM A VÍTIMA. No momento em que estava varrendo a calçada, não viu nenhum veículo na calçada. Não viu o indivíduo sair ou entrar em um veículo. Ele caminhou em direção à esquina e depois ela não viu mais nada.

No inquérito policial (fls. 13), a testemunha SANDRA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA disse que: "reside no endereço acima há muitos anos e informa que a vítima Manoel era seu vizinho de muro há aproximadamente um ano; que no sábado (06.11.2021), por volta das 19:30 horas, ao chegar em casa viu uma moça conversando com seu vizinho "Toninho" onde Toninho disse para tal moça "Olha essa senhora (depoente) conversa com a vítima quase todo dia"; que tal moça veio em direção à depoente desesperada dizendo chorando "Moça, moça pelo amor de Deus me ajuda"; que tal moça disse que estava batendo no portão do "Vozinho" (vítima) e ele não atendia. Tal moça disse à depoente que havia adentrado na casa da vítima e visualizado o mesmo caído ao solo com a barriga para baixo e as mãos amarradas dizendo ainda para a depoente que não sabia se o mesmo estava vivo ou morto; que a depoente ficou muito nervosa e não entrou na casa, pois Toninho disse para esperar a polícia. Portanto a depoente e tal moça ficaram na calçada defronte a casa da depoente enquanto que Toninho ficou na esquina defronte a casa dele; que estranhou o portão da vítima estar aberto, pois o mesmo nunca deixava o mesmo aberto; que perguntou para tal moça o que havia acontecido e ela respondeu que sua mãe (mãe de tal moça) ir na casa da vítima perguntar se ela precisava de alguma coisa. Tal moça disse que recebia cesta básica e o que sobrava ajudava a vítima que morava sozinha; que tal moça disse que a vítima às vezes dava dinheiro para seus dois filhos; que tal moça disse que a vítima anteriormente fora seu vizinho. Deseja esclarecer que nunca tinha visto tal moça na casa da vítima; que não conhecia tal moça; que a vítima pediu ajuda para a depoente para procurar um asilo e com relação se possuía algum dinheiro em casa a vítima lhe confidenciou que tinha um "dinheirinho" guardado em casa, mas era pouco, pois o restante deixava no banco, ou seja, nunca lhe disse quanto possuía de dinheiro em casa; que não sabe informar se no dia da morte da vítima se foi

localizado algum dinheiro na casa da mesma; que no dia dos fatos tal moça pediu emprestado o telefone celular da vítima e após a depoente verificar constatou que tal moça havia feito três ligações para os números 01516-997012987, 01516-997287308 e 997287308; que no dia dos fatos Larissa portava apenas uma bolsa feminina pequena. Nesta data a Delegacia de Polícia reconheceu fotograficamente tal moça tratando-se de LARISSA KAISE LUCIANO (qualificada nos autos).

Inquirida em Juízo, a testemunha SANDRA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA disse que era vizinha do Sr. Manoel. No Sábado à noite voltava da casa de sua mãe e encontrou uma moça na esquina, que chorava muito. Tal moça disse que o idoso estava caído no interior da residência, mas ela não concordou. O Sr. Carlos disse para Sandra não entrar. A moça disse que tinha ido até o local a fim de dar uma cesta básica para a vítima, fato este que SANDRA estranhou. SANDRA nunca tinha visto tal moça no local. Ela disse que bateu no portão e entrou, deparando-se com o homem com as mãos amarradas. SANDRA viu a tal moça pela primeira vez no local. Ela pediu para usar o celular de SANDRA e disse que ligaria para o marido dela, a fim de que ele fosse até o local. Não sabe quantas ligações ela fez. A própria moça disse que chamou a polícia. O genro de SANDRA também chamou a polícia. Na delegacia de polícia foram mostradas algumas fotos para SANDRA, que reconheceu a moça. A moça disse que estava vindo do serviço e que levaria uma cesta básica para a vítima, mas ela não tinha nada nas mãos. SANDRA estava ajudando a vítima a procurar um asilo para ele ficar, porque ficava sozinho, pois estava fazendo um tratamento de próstata. Não sabe se ele guardava dinheiro em casa. Não sabe se a vítima falava para as pessoas que guardava dinheiro em casa. Conversava com ele diariamente. Não viu nenhum veículo próximo da residência da vítima.

No inquérito policial (fls. 16), a testemunha ARLINDO GREGÓRIO DA SILVA disse que: "é cunhado da vítima Manoel o qual foi casado com a irmã (Laurina Gregório da Silva - falecida) do depoente; que Manoel residia sozinho; que ficou sabendo da morte de Manoel através de uma vizinha (Sandra) dele; que conversava com Manoel com frequência, ou seja, ambos frequentavam a casa de cada um; que Manoel era aposentado pela Prefeitura de Araraquara e disse ao depoente que recebia R\$ 1.500,00 de aposentadoria, mais o ticket; que orientava Manoel a não retirar toda a aposentadoria, mas o mesmo não atendia, ou seja, retirava todo o dinheiro e gastava muito pouco sempre sobrava dinheiro e ele guardava em casa; que Manoel usava mais o ticket e o pagamento era só para o aluguel (R\$ 450,00), água e luz; que neste ato lhe foram exibidas fotografias e reconheceu a foto de uma moça que foi vizinha de Manoel meses atrás quando ele morava na Av. Armando Biagione, Jd das Estações, Araraquara/SP; que tal moça foi identificada como sendo LARISSA KAISE LUCIANO (qualificada nos autos); que tal moça não tinha nenhum vínculo com Manoel e tampouco frequentava a casa do mesmo tanto no endereço antigo quanto no atual. Por derradeiro, informa que no dia dos fatos foi até a casa de Manoel e sua carteira não foi encontrada."

Inquirida em Juízo, a testemunha ARLINDO GREGÓRIO DA SILVA disse que não sabia o que aconteceu. Tinha contato com Manoel, que era seu cunhado. Soube do que aconteceu com ele por intermédio da vizinha SANDRA, que o avisou. Manoel recebia aposentadoria e guardava o dinheiro em casa. Contaram para ARLINDO que Manoel morreu asfixiado. Foi até a casa da vítima ver o corpo e deu por falta do dinheiro. Quando foi na delegacia reconheceu um casal que já fora vizinho de MANOEL. ARLINDO morava perto dele. O casal morou na frente da casa da vítima, que mudou-se de lá. Não sabe o nome do casal. Eles eram vizinhos na Rua Armando Biagioni. Manoel recebia a aposentadoria na lotérica e sacava todo o pagamento. Ninguém levava mantimentos para o réu. Na verdade, era MANOEL que ajudava o casal e não o contrário. A moça cuja foto viu na delegacia de polícia era a mesma que o senhor MANOEL ajudava. A moça não frequentava a casa de MANOEL e não tinha nenhum vínculo com ele.

No inquérito policial (fls. 19), a testemunha JOÃO VÍTOR FURTADO disse que: "desconhecia o crime ora investigado até o presente momento e por isso não sabe nada a respeito da autoria. Informado que a investigação apurou que o autor do crime entrou em um veículo GM Chevette, da cor prata e exibida a imagem da câmera de segurança que captou o carro, respondeu que este veículo era de sua propriedade

até dois meses atrás, salientando que o comprou em abril deste ano, porém não transferiu para o seu nome. Questionado sobre a placa do veículo respondeu que ela já é do padrão MERCOSUL e é CTQ0B96. Como trabalha com entrega com moto e tendo em vista que o carro estava parado, resolveu trocá-lo por uma motocicleta. Anunciou o veículo no facebook e somente conseguiu a troca por uma motocicleta Honda CG 150, placa BFZ4245, cujo documento estava registrado no nome da mãe de Agnaldo José Custódio, de nome Benedita Miguel Custódio. Informa que Agnaldo reside na Av Major Antônio Mariano Borba 231 e utiliza o telefone 16-99761-5869. Questionado se conhece o(s) filho(s) de Agnaldo, respondeu que não. Questionado sobre a placa do veículo Chevette respondeu que ela já é CTQ0B96. Deseja consignar que não possui amizade com a família de Agnaldo e os contatos mantidos com eles foi para realizar o negócio da troca dos veículos."

Inquirida em Juízo, a testemunha JOÃO VÍTOR FURTADO disse que não sabia nada dos fatos. Disse que trocou uma moto com um veículo com Agnaldo, em meados de outubro de 2021. Não se lembrava da placa do carro. A moto estava em nome da mãe de AGNALDO, d. Benedita. Conheceu Agnaldo através de um amigo. Assistiu o vídeo na delegacia e viu um homem entrando no carro que trocou com Agnaldo pela moto. Não reconheceu ninguém que estava no interior do veículo. Não viu Agnaldo no interior do veículo. Quando trocou o carro com Agnaldo, o mesmo estava na oficina. Agnaldo foi até a oficina e o mecânico liberou o veículo para ele, mas ficou devendo para o mecânico. Agnaldo disse que precisava do carro para pegar sucata.

Inquirida em Juízo, a testemunha FÁBIO AURÉLIO ESTEVES TORRES disse que é investigador de polícia. Disse que tomou conhecimento dos fatos através da notícia transmitida pela polícia militar. O fato ocorreu no dia 06 de novembro de 2021 e que o corpo fora encontrado por uma vizinha de nome LARISSA, no interior da residência dele. Larissa relatou que na quinta-feira, dia 04/11 ela fez compras com o seu marido e reservou algumas frutas para levar ao senhor Manoel, mas não o encontraram, nem na quinta e nem na sexta. No sábado à noite, por volta de 20h00, LARISSA foi até a casa de MANOEL e como estava tudo escuro, ela chamou, não foi atendida e entrou. Ela iluminou o local com a lanterna do celular e encontrou o corpo no chão. LARISSA saiu da casa e encontrou uma pessoa na rua e ligaram para a polícia. Na segunda feira os policiais passaram a realizar diligências e um dos vizinhos disse que na sexta feira, no dia 05/11, por volta de 18h00, um veículo CHEVETTE passou alguma vezes pela casa da vítima, com quatro indivíduos em seu interior. A partir daí passaram a procurar câmeras nas vizinhanças. Outra vizinha disse que no dia seguinte, no sábado, dia 06, disse que viu um rapaz trajando bermuda, chinelo e um moletom de capuz azul, saindo da casa, por volta de 09h30. O rapaz era moreno de estatura média. Esta vizinha supôs que pudesse ser o filho do dono que aluga a casa para MANOEL, e este negou. A partir daí, passaram a suspeitar que este pudesse ser o autor do fato. Os policiais procuraram câmeras de segurança nas imediações e encontraram três delas, cujas imagens ajudaram a desvendar os fatos. Com as imagens obtidas, constataram que no dia 06, às 04h00, duas pessoas passam em frente da casa da vítima, a pé, sobem um quarteirão e ficam olhando para trás, como se estivessem esperando uma terceira pessoa. Por volta das 04h30, passou uma pessoa que usava uma blusa de capuz tomou distância a fim de tentar pular o muro da casa da vítima, mas não conseguiu. Por volta de 05h00 o rapaz que estava com a blusa de capuz e um dos dois rapazes que passaram pela casa por volta das 04h00 retornaram à casa da vítima e o rapaz com a blusa de capuz pulou o muro com o auxílio do outro indivíduo a entrar na casa da vítima. Por volta das 06h00 ou 07h00 o veículo Chevette, que tinha passado pela casa da vítima no dia anterior, passou em frente a casa da vítima, a fim de esperar o rapaz que tinha entrado na casa, com o capuz azul. Por volta de 09h26min o veículo CHEVETTE passou novamente em frente à casa da vítima e entrou em uma rua lateral e ficou esperando o rapaz com o capuz azul sair da residência e entrou no veículo, que ficou com três ocupantes, por volta de 09h30 e saíram do local.

Larissa foi novamente intimada para comparecer na delegacia de polícia a fim de prestar mais esclarecimentos, quando, então, foi solicitada a prisão temporária de Larissa e seu marido Thiago.

Isto porque, de acordo com as investigações realizadas, o veículo CHEVETTE estava

em nome de uma pessoa chamada JOÃO, o qual anunciou a venda do veículo no facebook para venda, o qual foi adquirido por AGNALDO, pai de THIAGO. No dia 05 de novembro este veículo ficou estacionado em frente à casa de THIAGO e LARISSA e de acordo com o relato deles e também de RODRIGO, cunhado de LARISSA, as pessoas de AGNALDO, RONALDO, FLÁVIO e uma quarta pessoa, que seria WEUBER, que era o rapaz de capuz. Estas pessoas ficaram na casa de LARISSA e de THIAGO conversando e depois foram embora. De acordo com o relato de RODRIGO e THIAGO, por volta de 04 horas retornaram à casa de THIAGO, RONALDO retornou com FLAVIO e WEUBER, dizendo que o veículo havia quebrado e que eles ficariam ali até de manhã, até que pudessem consertar o veículo na manhã seguinte, no sábado.

Com base nestes fatos, foi solicitada e decretada a prisão preventiva de LARISSA e THIAGO. Quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, RODRIGO, irmão de THIAGO, estava na residência do casal, que foi levado até a delegacia de polícia a fim de dar a versão deles. Neste dia LARISSA, THIAGO e RODRIGO contaram que sabiam que o fato iria acontecer e quem eram os autores. RODRIGO disse que sabia que WEUBER era o rapaz que usava a blusa de capuz, que foi reconhecido por LARISSA e THIAGO. Todos disseram que RONALDO, FLÁVIO e WEUBER estavam combinando cometer um crime nas imediações, mas não sabiam quem seria a vítima e nem o que seria levado. RODRIGO ouviu RONALDO, FLÁVIO e WEUBER combinaram a prática de um roubo de dinheiro de uma residência de EMANOEL, sendo a vítima MANOEL.

THIAGO e RODRIGO sabiam que foi levada a importância de R\$ 1.500,00. Larissa sabia que seria roubado dinheiro.

Foram apreendidos os aparelhos celulares de LARISSA, RODRIGO e THIAGO e foram encontradas conversas entre eles. Foi encontrada uma conversa entre RODRIGO e THIAGO, na qual o primeiro pergunta, "por volta de 10h do sábado se a fita tinha dado certo". RODRIGO respondeu que WEUBER saiu por volta de 05h00; RONALDO e FLÁVIO ficaram na casa até por volta de 09h20. Neste horário RONALDO e FLÁVIO foram até a casa da vítima. Eles disseram que se WEUBER tivesse saído ou não eles iriam embora. THIAGO disse: que não sei o que vai ser, pois era uma grande quantia de dinheiro e não sabia se RONALDO, FLÁVIO e WEUBER dividiriam o dinheiro com eles, pois os mesmos estavam devendo muito dinheiro. Cerca de quatro horas depois THIAGO mandou uma mensagem para RODRIGO para que eles não entrassem em contato com o aparelho celular de LARISSA, pois ela já estava sendo investigada e por ela saber do fato, o celular dela estaria com a polícia.

RODRIGO, THIAGO e LARISSA acabaram confessando que os autores foram RONALDO, FLÁVIO e WEUBER e AGNALDO emprestou o carro para o crime ser cometido.

LARISSA foi ouvida no dia 08/11 e disse que conhecia a vítima e que tinha o costume de levar comida para ele, que era sozinho, o que foi desmentido pelos vizinhos. Era fato conhecido que MANOEL guardava dinheiro na casa dele, conforme relatou seu cunhado.

RODRIGO e THIAGO são filhos de AGNALDO, que é irmão de RONALDO, pai de FLÁVIO e WEUBER.

RODRIGO, LARISSA e THIAGO negaram qualquer participação, mas eles sabiam o que aconteceria e indicaram para RONALDO, FLÁVIO e WEUBER que MANOEL tinha dinheiro em casa. RONALDO FOI QUEM AJUDOU WEUBER entrar na casa, conforme relato de RODRIGO. Depois que WEUBER entrou na casa, o veículo passou em frente à casa da vítima mais duas vezes. Por volta de 08h30 RONALDO e FLÁVIO ficaram preocupados que WEUBER não saia da casa. RODRIGO disse que ele, RONALDO e FLÁVIO foram até a casa. Por volta de 09h30 WEUBER saiu da casa e foi embora com RONALDO e FLÁVIO.

O dinheiro não foi encontrado. THIAGO perguntou para RODRIGO se eles dividiriam o dinheiro e o mesmo respondeu que achava que RONALDO, FLÁVIO e WEUBER eles não dividiriam o dinheiro, pois a dívida deles era muito alto.

AGNALDO manda uma mensagem para THIAGO perguntando se ele tinha recebido algum valor, pois até aquele momento ele não tinha recebido a parte do dinheiro.

THIAGO, quando interrogado, disse ter ouvido FLAVIO dizer que a fita tinha dado ruim e o velho teria morrido. THIAGO perguntou quem era o tal senhor e FLAVIO respondeu que era um senhor que morava próximo da casa de THIAGO.

LARISSA na primeira vez que foi ouvida disse que não sabia de nada e que não ficou conversando com os rapazes, pois chegou do trabalho e foi tomar banho. AGNALDO

demonstrou ter ficado alterado com o fato de RONALDO pegar o veículo para praticar um roubo. FLÁVIO não foi preso e não tiveram acesso ao celular dele, mas de acordo com o relato de RODRIGO, FLÁVIO manteve contato com WEUBER até 07h30 com o celular de FLÁVIO. WEUBER entrou na casa por volta da 5h00 e saiu por volta das 09h30. RONALDO auxiliou WEUBER a entrar na casa e tem filmagem dos dois andando juntos. RONALDO disse que o veículo estava quebrado, mas estava funcionando até as 04h00 e voltou a funcionar às 09h00.

Inquirida em Juízo, a testemunha LUCIANA ALBINO TRONCO disse que assim que tomaram conhecimento dos fatos, os policiais ouviram uma testemunha que é vizinho da vítima e locador da mesma. Referida testemunha disse chamou-lhe a atenção que no dia anterior aos fatos viu um Chevette passando em frente da residência da vítima e ele reconheceu o réu THIAGO. Na manhã seguinte, no sábado, ele viu o mesmo veículo estacionado em frente da casa de THIAGO, marido de LARISSA. No mesmo dia conversou com a vizinha a qual perguntou a ele que viu um rapaz que usava uma blusa azul sair da casa da vítima e indagou se era o filho dele, o que foi negado. O locador, então, por sua conta, ele pegou uma imagem na qual aparecia esta pessoa de blusa azul e bermuda, entrando no mesmo CHEVETTE que ele tinha visto no dia anterior. LARISSA também foi ouvida, pois foi ela quem encontrou o cadáver e disse que frequentemente levava mantimentos para o réu. Ocorre que os vizinhos negaram esta informação. A própria LARISSA disse que não via o réu há quatro meses e que fora vizinha dele há um ano, ou seja, não o via há um ano e quatro meses. Mesmo assim ela foi lá levar mantimentos para ele, a pedido do marido THIAGO. Nenhum vizinho viu LARISSA carregando mantimentos.

Por conta disso, eles decidiram analisar as filmagens desde o dia anterior. O vizinho viu o veículo CHEVETE passou duas vezes em frente da casa da vítima. No dia dos fatos, o rapaz de blusa azul é visto pulando o muro da casa da vítima, ajudado por RONALDO, que "deu o pezinho" para WEUBER. Por volta da 09h30 da manhã do sábado, através de imagens captadas por uma câmera instalada em uma rua transversal, o veículo CHEVETE para, dá ré e o rapaz de blusa azul entra. Havia duas pessoas no veículo, RONALDO e FLÁVIO, e WEUBER entra no carro. Com essas imagens conseguiram o horário exato que o rapaz de blusa azul entrou no veículo. LARISSA, RODRIGO e THIAGO foram ouvidos na delegacia de polícia e atribuíram a autoria do crime a WEUBER, FLÁVIO e RONALDO. Foram apreendidos os celulares dos três e verificaram a existência de mensagens trocadas entre eles. RODRIGO menciona que sabiam desde a sexta feira que um crime seria praticado. LARISSA também sabia e estava apreensiva. No sábado THIAGO pergunta a FLÁVIO se tinha dado certo. FLAVIO disse que não conseguia falar com WEUBER, que não deu notícias.

Realizou buscas na casa de WEUBER, onde foi localizada uma blusa azul com gorro tal qual a que aparecia nas imagens.

Em quebra de sigilo telefônico, conseguiu apurar que AGNALDO seria o proprietário do Chevette. Em áudios de conversas com FLÁVIO, AGNALDO afirma que emprestou o carro para RONALDO buscar WEUBER no Hortênsias para fazer o roubo e reclama que não teria recebido a parte dele.

Tomou conhecimento que a vítima comentava que guardava dinheiro em casa, pois era sua intenção mudar-se para um asilo. Porém a quantia localizada foi ínfima, tanto que LARISSA comenta que a dívida que seu marido possuía com FLÁVIO, a respeito da compra de um celular, estaria perdoadada em razão do valor não ter sido suficiente na divisão entre eles.

Diante de todos esses indícios, conclui-se que os autores do crime são LARISSA, THIAGO, RODRIGO, AGNALDO, RONALDO, FLÁVIO e WEUBER. LARISSA, THIAGO e RODRIGO indicaram a vítima para que RONALDO, FLÁVIO e WEUBER praticassem o crime. Quanto a AGNALDO, este emprestou o CHEVETTE.

Quanto à participação de RODRIGO, esclareceu que ele estava presente na reunião realizada no dia anterior aos fatos e também, o dia do crime, passou defronte a residência da vítima juntamente com o tio RONALDO e o primo FLÁVIO, para ver o que estava acontecendo, pois WEUBER estava demorando muito e não respondia às mensagens. Inclusive, a passagem dos três pela casa da vítima foi gravada pelas câmeras de segurança e confirmadas pelo próprio RODRIGO de que seriam os três nas imagens.

No inquérito policial (fls. 32), a testemunha ALEXANDRE LUIZ SGARBOSSA disse que: "é policial militar e informa que no dia dos fatos, se encontrava de serviço juntamente com o Cb.Pm.Almeida quando foram acionados, Via Copom, para atender ocorrência de " Maus Tratos à idoso" no bairro Jardim das Estações, nesta cidade. Imediatamente para o local se dirigiu e lá chegando depararam com populares na rua que indicaram a casa que estava com o portão e a porta da cozinha aberta. Ao adentrar na casa deparou com a vítima (senhor de idade avançada) já sem vida, com a barriga para baixo e as mãos amarradas para trás e a boca amordaçada com um cinto de couro e uma camiseta. Foi arrolada no local dos fatos uma testemunha de nome Larissa a qual localizou o corpo. Não foi possível arrolar testemunhas presenciais.

O local foi preservado até a chegada do SAMU, bem como da polícia técnica e policiais civis plantonistas. Foi apreendido pela perícia fio elétrico e um cinto de couro."

Inquirido em juízo, o policial militar ALEXANDRE LUIZ SGARBOSSA ratificou as declarações prestadas na fase do inquérito policial.

DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA

Inquirida em Juízo, a testemunha CARLOS ALBERTO GODÓI disse que: é padraсто de LARISSA e que ela sempre foi comportada e trabalhadora. Na época dos fatos, trabalhava em uma sandalharía, auferindo R\$ 1.400,00 por mês.

Inquirida em Juízo, a testemunha ANA CLÁUDIA LUCIANO GODÓI disse que: é mãe da acusada LARISSA que sempre foi uma filha comportada na escola, sempre trabalhou. Nunca teve envolvimento com nada. Antes de ser presa, LARISSA trabalhava em uma loja na Alameda Paulista e ganhava R\$ 1.400,00 por mês.

Inquirida em Juízo, a testemunha ELIZA MANZINI MORI disse que: conheceu LARISSA desde criança e que ela sempre teve um comportamento social normal, nunca deu trabalho para os pais, sempre estudou e trabalhou. A família de LARISSA sempre foi estruturada e sua personalidade nunca foi voltada para o crime.

Inquirida em Juízo, a testemunha TATIANA PAIVA FRONTEIRA disse que: conheceu LARISSA há muitos anos. Na escola, ela era uma aluna exemplar, boa filha, boa mãe e trabalhadora.

Inquirida em Juízo, a testemunha ALDO JORGE PAURA disse que: ele e AGNALDO ficaram de sexta a domingo (mesmo final de semana em que ocorreu o fato), consumindo bebida alcoólica. Não sabe informar se AGNALDO possui algum veículo.

Inquirida em Juízo, a testemunha BENEDITA MIGUEL CUSTÓDIO disse que: houve uma troca de carros entre AGNALDO e RONALDO, sendo que este ficou de devolver trezentos reais para aquele. A troca ocorreu pois AGNALDO necessitava de um carro que tivesse engate. Porém RONALDO não possuía a quantia de trezentos reais e foi ela que pagou a dívida. No final de semana em que ocorreram os fatos, afirma que AGNALDO ficou em casa bebendo. AGNALDO não autorizou